



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 בינואר 2023

1592

א' בשבט התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה) (תיקון מס' 2).

התשפ"ג–2023 82

הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 (והוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 5 בחוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה), התשפ"א–2020, בסעיף 5 –
- (1) בכותרת השוליים, המילים "הוראת שעה" – יימחקו;
- (2) בסעיף 7טו לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, המובא בו –
- (א) בכותרת השוליים המילים "הוראת שעה" – יימחקו;

ד ב ר י ה ס ב ר

למתן הוראות, אשר יביאו להסדרת התשלום בתיקי החייב. זאת, בכפוף למגבלות הקבועות בהוראות סעיף 7א לחוק המאפשרות פריסת חוב של עד 100,000 שקלים חדשים לתקופה מרבית של שש שנים ופריסת חוב של מעל 100,000 שקלים חדשים לתקופה מרבית של שבע שנים.

מהנתונים שהתקבלו מרשות האכיפה והגבייה לגבי יישום הוראת השעה, עולה שהסמכות הקבועה בהוראה זו הגדילה את שיעור תיקי האיחוד שנפתחו בשנת 2021 בכ־50 אחוזים, כך שבשנת 2020 ניתנו 2,746 החלטות לאיחוד תיקים ובשנת 2021 עלה מספר ההחלטות לאיחוד תיקים ל־4,062. נוסף על כך עולה כי ב־1,411 מהמקרים איחוד התיקים היה ביוזמתו של רשם ההוצאה לפועל. נתונים אלה מעידים על החשיבות של הוראת החוק למיצוי זכויות החייבים ועל תרומתה להגדלת השיעור של תיקי האיחוד והסדרת התשלום של חובות בשיעורים.

לכן, מוצע לקבוע שבכל פעם שרשם ההוצאה לפועל דן בבקשה לפריסת חוב לתשלומים הוא יבחן אם יש הצדקה לאיחוד תיקי החייב ולמתן צו תשלומים שיחול על כלל התיקים.

כפי שקבוע בהוראת השעה, במקרה שרשם החליט על איחוד תיקים, יחולו הוראות סעיפים 74א, 74ד, 74ה, 74ט, 74יא, 74יב, 74יג ו־74טו שבפרק ז' לחוק, שעניינו "איחוד תיקים", בשינויים המחויבים. שאר סעיפי הפרק בעניין הגשת בקשת איחוד וכן התנאים שעל החייב לפרק בהם עד להחלטת הרשם, אינם נדרשים בעניין זה, שכן במקרה שבו הרשם משתמש בסמכות המוצעת לאחד תיקים ביוזמתו, הוא כבר מורה בהחלטתו על איחוד התיקים ועל צו התשלומים שהחייב נדרש לשלם.

כללי במסגרת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה), התשפ"א–2020, נקבעה הוראת שעה המסמיכה את רשמי ההוצאה לפועל לאחד את תיקי החייב בעת מתן צו תשלומים בתיק (להלן – הוראת השעה). תוקפה של הוראת השעה נקבע עד יום כ"ח באלול התשפ"ב (24 בספטמבר 2022), ובשל התפוזות הכנסת ה־24 ביום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022), הוארך תוקפה מכוח הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עד יום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023). מאחר שיישום הוראת השעה מעיד על נחיצותה והצלחתה מוצע לקבוע אותה כהוראת קבע.

סעיף 1 בהתאם לסעיפים 7א(ג), 69 ו־70ג(ב) (1) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 (להלן – החוק), צו תשלומים שמעניק רשם ההוצאה לפועל לבקשת חייב, ניתן לגבי תיק שבו הוגשה הבקשה. רק במקרה שהחייב מגיש בקשה לאיחוד תיקים, קובע לו הרשם צו תשלומים אחד לגבי כל התיקים שבאיחוד כאמור בסעיף 74יא לחוק. לעיתים, הרשמים מזהים במהלך דיון בצו תשלומים בתיק פרטני, כי יש הצדקה לבצע איחוד של כל תיקי החייב, במטרה להסדיר את כלל החובות שיש לו בהוצאה לפועל. כשרשם רואה לפניו את מכלול התיקים של החייב, יש באפשרותו לתת החלטה אחידה וקוהרנטית של צו חיוב בתשלומים בכל התיקים של החייב חלק מגוון החלטות שניתנות בתיקי החייב השונים. אומנם יש לחייב אפשרות להגיש בקשה לאיחוד תיקים, אך חייבים רבים אינם מודעים לזכותם לכך או לאופן המימוש שלה, או שאינם יכולים לעמוד בתנאי הסף של איחוד התיקים – תשלום חודשי של 3 אחוזים מסכום החוב. הסמכת הרשם להורות על איחוד תיקים במסגרת החלטתו להעניק צו תשלומים, מעניקה לרשם כלי נוסף בניהול התיק וגמישות רחבה יותר

¹ ס"ח התשפ"א, עמ' 72; התשפ"ב, עמ' 722.

² ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

(ב) בסעיף קטן (א), במקום "רשאי, בצו" יבוא "ישקול בעת מתן החלטתו לגבי צו", לפני "לאחד את כל תיקי החייב" יבוא "אם" ובמקום "לכך" יבוא "לאיחוד תיקיו כאמור";

(ג) סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון חוק
ההוצאה לפועל

2. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967³, בסעיף 220 –

(1) סעיף קטן (ג) – בטל;

(2) בסעיף קטן (ד), בפסקה (2), אחרי "יעוכב" יבוא "כל עוד החייב עומד בתשלומים לפי צו איחוד התיקים בהתאם לפרק ז' או".

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לבטל סעיף קטן זה מכיוון שאין הצדקה להוצאת תיק ממסלול מקוצר בתקופה שבה חייב משלם את חובו בהסדר תשלומים במסגרת איחוד תיקים. נוסף על כך, לפי סעיף 169 לחוק לא ניתן להכריז עוד על חייב כעל חייב מוגבל באמצעים מיום כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (החוק נכנס לתוקפו ביום ט"ו באלול התשע"ט (15 בספטמבר 2019)). ולכן אין צורך בהוראה הקבועה בסעיף קטן (ג) בעניין זה. המשמעות היא, כפי שמוצע להבהיר בסעיף קטן (ד)(2) (לסעיף 220 האמור, שתיק הוצאה לפועל אשר מתנהל במסלול המקוצר ונכנס לאיחוד תיקים, יישאר במסלול המקוצר כל עוד החייב עומד בתשלומים. בתקופה זו יעוכבו הליכי הגבייה במסלול המקוצר, והיא לא תבוא במניין הימים הקבוע בסעיף 120(א)(1) לחוק. אם החייב לא יעמוד בתשלומים ותיק האיחוד יפוזר, ימשיכו לגביו פעולות הגבייה במסלול המקוצר.

סעיף 2 במקביל לקידומה של הוראת השעה כהוראת קבע, נמצא כי יש צורך בתיקון משלים לסעיף 220 לחוק. סעיף זה ממוקם בפרק א' לחוק, שעניינו "הוצאה לפועל במסלול מקוצר".

סעיף קטן (ג) שבו קובע כדלקמן:

"(ג) הוגשה בקשת ביצוע לפי פרק זה והחייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים בהתאם להוראות סעיף 169 או שניתן לגביו צו איחוד תיקים בהתאם לפרק ז', תימסר הודעה לזוכה שלפיה התיק יועבר לביצוע במסלול רגיל בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, אלא אם כן יודיע כי ברצונו לסגור את התיק; לא הודיע הזוכה כאמור ללשכת ההוצאה לפועל בתוך אותו מועד, יועבר התיק למסלול רגיל; הודיע הזוכה כי ברצונו לסגור את התיק, יפעל מנהל לשכת ההוצאה לפועל בהתאם להודעת הזוכה."

³ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשפ"ב, עמ' 961.

